

통 보

1. 제 목: 국유재산 주거용 건물 대부 업무처리 방안 마련 필요
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제12조 제1항에 따르면 수탁부동산을 대부하려는 경우에는 일반경쟁입찰의 방법으로 하되, 대부의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제한·지명경쟁 또는 수의계약의 방법으로 할 수 있다고 되어 있고

제20조 제2항에 따르면 대부계약의 갱신은 수의계약의 방법으로 대부할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 국유재산 주거용 건물을 대부하려는 경우에는 일반경쟁 입찰을 실시하고, 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 경우에

한하여 수의계약의 방법으로 피대부자를 결정하며, 갱신은 1회로 제한하는 것이 타당하다.³⁸⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 2009. 9. 11. 인수한 ‘전라남도 ▲▲시 △△면 ▶▶리 ◇◇◇-◇(대, 4,393㎡)’ 소재 국유재산 주거용 건물(3개동, 18개 물건³⁹⁾에 대한 대부계약 업무 처리 실태를 점검한 결과

[표 15]와 같이 ‘대부추진을 위한 사용요율 및 대부방법에 대한 검토(광주지부-24213, 2010. 5. 26.)’를 거쳐 일반적인 주거용 건물의 대부와는 다르게 예외적으로 ①대부방법은 수의, ②대부료율은 5%⁴⁰⁾로 책정하는 것으로 정하였고⁴¹⁾

[표 15] 대부추진을 위한 대부료율 및 대부방법에 대한 검토 내용

구분	원칙	예외적용	사유
----	----	------	----

“기재 생략”

이에 따라, [표 16]과 같이 18개 물건 전체에 대하여 2010. 6. 9.부터

38) 실무상 국유 주거용 건물은 단독활용이 가능한 재산으로 일반경쟁입찰을 통해 대부계약을 추진함

39) ㉠㉠㉠㉠㉠공사 사택으로 사용하다 용도폐지된 재산으로 3개동(가,나,다 동) 18개 물건, 물건별 면적 84.23㎡

40) 국민권익위원회는 공사가 종교단체에 적용한 5% 대부료율에 대하여 2022. 1. 3. 의결을 통해 ‘국유재산 대부계약의 성질이 사법상 계약이라고 하더라도 우월적 지위에 있는 공사가 법령에 어긋나게 대부료를 산정한 다음 그 금액을 가지고 변상금을 부과하거나 대부계약을 체결할 경우 법령에서 정한 범위를 초과하는 부분은 그 효력을 부인하는 것이 국유재산법의 규정 취지에 부합한다.’는 내용으로 해당 대부료율을 2.5%(종교단체 직접 사용)로 적용할 것을 권고한 바 있음

41) 국유재산 관리·처분업무 기획 총괄 업무를 담당하는 국유정책실 앞 업무질의를 통해 해당 대부료율 및 대부방법에 대해 적용 가능함을 회신(국유정책실-13433, 2010. 5. 6.) 받음

감사일 현재까지 일반경쟁입찰을 실시하지 않고 수의의 방법으로 대부 계약을 체결해 오고 있으며 그 과정에서 다음과 같은 문제가 확인되었다.

[표 16] ‘전남 ▲▲시 ▲▲면 ▶▶리 ◇◇◇-◇’ 소재 주거용 건물 대부 현황

(단위: 원)

순 번	구분		물건 상태	대부 방법	대부기간	피대부자	연간대부료	비고
	동	호수						

“기재 생략”

첫째, 주거용 건물을 일반경쟁입찰을 통해 대부하는 경우에는 갱신이 1회로 제한되지만, 위 국유재산의 경우 대부계약을 수의의 방법으로 체결했다는 이유로 갱신 횟수에 대한 제한 없이 2회 이상 대부계약을

갱신한 사례가 2건(표 순번 ㉠번 및 ㉡번) 확인되었고

둘째, ‘㉠동 ◇◇◇호’ (표 순번 1번)의 경우 2023. 7. 28. 대부기간이 만료되었음에도 불구하고 ㉠㉠㉠가 명도하지 않고 무단으로 점유를 계속하였는데, 명도 등에 대한 특별한 검토 없이 무단점유자인 ㉠㉠㉠와 2024. 3. 29. 수의의 방법으로 재차 대부계약을 체결하였으며

셋째, ‘㉡동 ▼▼▼호’ (표 순번 17번)의 경우 2010. 7. 15. ㉡㉡㉡과 수의의 방법으로 대부계약을 체결하였고, 이후 두 차례 갱신계약을 통해 2025. 7. 14.까지 계약을 연장하였음에도

피대부자가 개보수공사가 완료되어 상대적으로 주거환경이 좋은 ‘㉡동 ▽▽▽호’ (표 순번 13번)로 이전을 요청하자 2022. 1. 16. 기존 ‘㉡동 ▼▼▼호’에 대한 대부계약을 해지하고 2022. 1. 18. ‘㉡동 ▽▽▽호’에 대하여 수의의 방법으로 대부계약을 체결한 사례가 확인되었다.

그런데, 위 국유재산에 대하여 [표 15]와 같은 검토를 근거로 수의의 방법 및 갱신 횟수에 제한 없이 대부계약을 관리하는 것은

다른 주거용 건물의 대부계약에 비추어 국유재산 사용자간 형평에 맞지 않고 기회의 평등을 제한하며, 임의로 대부계약을 운영하고 있다는 지적을 받을 소지가 있다.

따라서 위 국유재산 대부와 관련하여 원칙에 따라 일반경쟁입찰을 먼저 실시하고, 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 않은 경우에 한하여 수의계약의 방법으로 피대부자를 결정하는 등 적절한 업무처리 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 주거용 건물 대부 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 국유재산 주거용 건물을 대부하는 경우 사용자간 형평, 기회의 평등 및 공정성 제고를 위한 관점에서 대부의 방법 및 갱신 횟수 등에 대하여 재검토하여 합리적인 업무처리 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)